



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-17560891- -APN-DR#CNDC - OPI. 339

VISTO el Expediente N° EX-2021-17560891- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta el día 1 de marzo de 2021 es una transacción efectuada a nivel internacional, con efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA, y consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el negocio adquirido y/u objeto, mediante una compraventa de activos y acciones celebrado entre las firmas PIGMENTS SPAIN S.L. y FERRO CORPORATION.

Que el negocio adquirido consiste en varias empresas y ciertos activos seleccionados, que, de manera previa al cierre, eran propiedad de la firma FERRO CORPORATION, y se utilizaban o se mantenían para su uso, para el desarrollo, producción y comercialización de revestimientos de baldosas cerámicas en EUROPA, ÁFRICA, ASIA y AMÉRICA.

Que la transacción fue llevada a cabo a través de un Contrato de Compraventa de Activos y Acciones, celebrado entre las partes el día 15 de diciembre de 2019, y su cierre ocurrió el día 25 de febrero de 2021, conforme fuera acreditado por la consultante.

Que, como consecuencia de la transacción, la firma consultante adquirió el control exclusivo e indirecto sobre la firma FERRO ARGENTINA S.A.

Que la parte consultante sostuvo que la mentada transacción reúne los requisitos de ser una concentración económica conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27.442 y que el volumen de negocios de las empresas involucradas en la transacción excede el umbral previsto en la nombrada ley.

Que, asimismo, consideró que la transacción no se encuentra sujeta a la notificación obligatoria prevista en el Artículo 9° de la mencionada ley, ya que sostiene que se encuentra dentro de las excepciones mínimas establecidas en el inciso e) del Artículo 11 de la citada norma.

Que, en el caso concreto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostuvo que no existe duda sobre la existencia de una operación de concentración económica ni del volumen de negocios que se toma en cuenta a los fines de la notificación.

Que, en su presentación inicial, la consultante informó que la operación tuvo fecha de cierre el día 25 de febrero de 2021 y, al realizar sus propios cálculos para determinar si la operación puede quedar comprendida en las excepciones estipuladas en el inciso e) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442, tomó como valor de la UNIDAD MÓVIL al correspondiente al año 2021 cuyo monto es de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 55,29), conforme a la Resolución N° 151 de fecha 18 de febrero de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, publicada en el Boletín Oficial el día 22 de febrero de 2021.

Que, basado en dichos montos, refirió que los activos locales de la firma FERRO ARGENTINA S.A. y el valor de la transacción, según el cálculo de la consultante, está por debajo de los montos indicados en el párrafo anterior.

Que cabe tener en cuenta que la consultante no ha informado ni acreditado el método utilizado para realizar las estimaciones propias mencionadas y, tampoco ha acompañado el balance mencionado, ni una certificación contable que le dé sustento a la estimación realizada.

Que las partes no han acreditado en las presentes actuaciones el valor de los activos transferidos y, en virtud de las consideraciones y argumentaciones expuestas, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que la operación consultada no encuadra en la excepción de notificación prevista en el inciso e) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 3 de junio de 2021 correspondiente a la “OPI. 339” en el cual aconsejó a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta, consistente en la adquisición de control exclusivo sobre el negocio para el desarrollo, producción y comercialización de revestimientos de baldosas cerámicas y ciertos productos intermedios utilizados en la producción de tales revestimientos, instrumentado mediante una compraventa de activos y acciones celebrado entre PIGMENTS SPAIN S.L. y FERRO CORPORATION no encuadra en la excepción prevista por el inciso e) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442, y corresponde ser notificada conforme lo dispone el Artículo 9° de la norma citada.

Que, la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que, la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hágase saber a la consultante que la operación traída a consulta, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre el negocio para el desarrollo, producción y comercialización de revestimientos de baldosas cerámicas y ciertos productos intermedios utilizados en la producción de tales revestimientos, instrumentada mediante una compraventa de activos y acciones celebrada entre las firmas PIGMENTS SPAIN S.L. y FERRO CORPORATION no encuadra en la excepción prevista por el inciso e) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442 y corresponde ser notificada conforme a lo que dispone el Artículo 9° de la citada norma.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 3 de junio de 2021, correspondiente a la “OPI. 339” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificado como Anexo IF-2021-49899659-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la parte interesada.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 339 - Dictamen - Sujeta a notificación Art 9 Ley N.º 27442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2021-17560891- -APN-DR#CNDC del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado “**PIGMENTS SPAIN S.L.U. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10 DE LA LEY 27.442 (OPI 339)**”, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley N.º 27.442 y su decreto reglamentario N.º 480/2018.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD.

I.1. Por parte de la compradora.

1. PIGMENTS SPAIN S.L. (en adelante, “PIGMENTS SPAIN”), es una empresa debidamente constituida en España siendo de manera indirecta, la matriz de un grupo de empresas del sector de revestimientos cerámicos, que forman conjuntamente el grupo ESMALGLASS-ITACA-FRITTA (en adelante, “EIF”).
2. PIGMENTS SPAIN es indirectamente controlada por el grupo internacional de capital privado LONE STAR FUNDS (en adelante, “LONE STAR”), actualmente también activo en Argentina a través de otras compañías de su portfolio, en mercados no relacionados. PIGMENTS SPAIN, no posee ninguna subsidiaria en la Argentina, e importa productos para la venta en Argentina a través de sus subsidiarias ubicadas en otras jurisdicciones.
3. EIF, es un fabricante de fritas y esmaltes, colores de esmaltes, tintas, colores de masa y otros productos intermedios que son vendidos a los fabricantes de baldosas cerámicas para su uso en paredes, pisos y mesadas, así como para utilizarlos como revestimientos para otros materiales, como, textiles y tejado.
4. A su vez, LONE STAR, controla indirectamente a BALTA GROUP N.V., empresa fabricante de revestimientos textiles para suelos que abastece principalmente a clientes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Europa Central y del Este.
5. LONE STAR, posee las siguientes subsidiarias en la República Argentina: (i) LONE STAR ARGENTINA ACQUISITIONS S.R.L., empresa dedicada principalmente a la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento sobre inversiones de capital en bienes raíces, acciones, créditos y otros activos financieros en Argentina; (ii) SAN

ANTONIO INTERNACIONAL S.A., empresa dedicada al suministro de servicios de perforación y gestión de pozos para las empresas de petróleo y gas, incluyendo perforación, terminación, producción, mantenimiento y reparación, y el abandono /rehabilitación; (iii) SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A., empresa dedicada al suministro de servicios de terminación y mantenimiento de pozos para las empresas de petróleo y gas; (iv) SESA INVERSIONES S.A., es una sociedad holding, que se dedica principalmente a la compra, venta y administración de valores, acciones y a la participación e inversiones en empresas; (v) PETRO TECH S.A.I.C. de M. y S., (empresa en liquidación) no ha realizado ninguna actividad en los últimos ocho años; (vi) EVOCA SUDAMERICA S.A., empresa dedicada a la comercialización de máquinas de café y máquinas expendedoras profesionales, junto con los repuestos y accesorios correspondientes, en Argentina y otros países latinos.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA.

6. La operación traída a consulta es una transacción efectuada a nivel internacional, con efectos en la República Argentina, y consiste en la adquisición de control exclusivo sobre el negocio adquirido, mediante una compraventa de activos y acciones celebrado entre PIGMENTS SPAIN¹ y FERRO CORPORATION (en adelante, “FERRO” y/o la “VENDEDORA”).

7. El negocio adquirido consistió en varias empresas y ciertos activos seleccionados, que de manera previa al cierre, eran propiedad de FERRO, y se utilizaban o se mantenían para su uso, para el desarrollo, producción y comercialización de revestimientos de baldosas cerámicas (y ciertos productos intermedios utilizados en la producción de tales revestimientos) en Europa, África, Asia y América.²

8. La transacción se formalizó a través de un Contrato de Compraventa de Activos y Acciones, celebrado entre las partes el 15 de diciembre de 2019, y cuyo cierre se produjo el 25 de febrero de 2021, conforme fuera acreditado por la consultante³. Como consecuencia de la transacción aquí consultada, en la Argentina, la consultante adquirió el control exclusivo e indirecto sobre FERRO ARGENTINA S.A. (en adelante “FERRO ARGENTINA”)⁴.

9. De acuerdo a lo informado por la consultante en su presentación inicial, conforme el RE-2021-17547049-APN-DR#CNDC, a fs. 3 y 4, si bien la transacción es una concentración económica conforme lo dispuesto por la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia (en adelante, “LDC”), y el volumen de negocios de las empresas involucradas excede el umbral previsto por la referida norma; consideran que la transacción no se encuentra sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9, toda vez que, según sus dichos, se encuentran dentro de las excepciones de minimis establecidas en el artículo 11, inciso e).

10. Sobre la referida excepción, la consultante manifestó que es procedente si: (i) el valor de los activos en la Argentina del negocio adquirido se encuentra por debajo de 20.000.000 de Unidades Móviles⁵, y que a la fecha, dicho monto (al momento de su presentación, de fecha 1 de marzo de 2021), sería de \$1.105.800.000 (PESOS UN MIL CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL); (ii) si el valor local de la transacción no excede de 20.000.000 de Unidades Móviles; y (iii) si las partes no estuvieron involucradas en concentraciones económicas en el mismo mercado relevante por la suma de 20.000.000 Unidades Móviles equivalentes A \$1.105.800.000 (PESOS UN MIL CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL), en los últimos 12 meses o 60.000.000 Unidades Móviles equivalentes a \$3.317.400.000 (PESOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL), en los últimos 36 meses.

11. Por último, en la presentación inicial, la consultante informó que los activos locales de FERRO ARGENTINA (objeto de la transacción aquí consultada) conforme los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal finalizado (y aprobado) el 31 de diciembre de 2019, fueron valuados en la suma de \$997.651.177 (PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE), indicando que el valor de los activos situados en la Argentina está por debajo del umbral previsto en la LDC.

12. Asimismo, la consultante indicó que si bien los estados contables de FERRO ARGENTINA para el año 2020, aún no se encuentran disponibles, la compañía ha estimado que dichos activos locales están valuados en U\$S 9.500.000,00.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL), por lo tanto, dado que al 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio era 1 U\$S = \$89,25⁶, (DÓLAR ESTADOUNIDENSE UNO = PESOS OCHENTA Y NUEVE CON 25/100), estos aproximadamente ascienden a \$847.875.000.- (PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL), valor que se encuentra claramente por debajo del umbral de minimis de \$1.105.800.000 (PESOS UN MIL CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL).

13. Por ello entienden que, en base a lo manifestado en los párrafos anteriores, y teniendo en cuenta el valor de los activos de FERRO ARGENTINA en sus últimos estados contables disponibles como en las estimaciones realizadas para el año 2020, se cumple con el requisito de la excepción de *minimis*.

14. En cuanto al valor local de la transacción, la consultante informó que las partes de la operación determinaron anticipadamente, en el Acuerdo de Compraventa de Activos y Acciones, los porcentajes de asignación del precio para cada jurisdicción involucrada en la transacción.

15. En el caso de FERRO ARGENTINA, las partes de la operación han estimado que el porcentaje correspondiente sobre el total de la contraprestación fue del 1,3%. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.5 del referido Acuerdo, el precio de compra global de la transacción fue de U\$S 460.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES), por ello sobre dicha base, el valor local de la transacción fue de U\$S 5.980.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL), y teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente al momento del cierre de la Transacción (U\$S 1= \$94,50) (DÓLAR ESTADOUNIDENSE UNO = PESOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100), el valor local de la transacción en Argentina es de \$565.110.000 (PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL), monto que está muy por debajo del umbral de *minimis* de \$1.105.800.000 (PESOS UN MIL CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL).

III. EL PROCEDIMIENTO.

16. Con fecha 1 de marzo de 2021, la firma PIGMENTS SPAIN, solicitó ante esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC"), una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC.

17. Con fecha 17 de marzo de 2021, esta CNDC efectuó un requerimiento a los consultantes, comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N.º 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N.º 26/2006, no comenzará a correr hasta tanto no se cumpla a lo solicitado, lo que fue notificado a la consultante en fecha 18 de marzo de 2021.

18. Finalmente, y luego de algunos requerimientos efectuados, con fecha 18 de mayo de 2021, la parte consultante realizó una presentación dando cumplimiento a lo requerido por esta CNDC.

IV. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN PLANTEADA.

19. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

20. En el caso concreto no existe duda sobre la existencia de una operación de concentración económica ni del volumen de negocios que se toma en cuenta a los fines de la notificación.

21. Sin embargo, como se indicó precedentemente, las partes creen que a su caso es aplicable la excepción que del inciso

e) del artículo 11 de la LDC.

22. En su presentación inicial, la consultante informó que la operación tuvo fecha de cierre el 25 de febrero de 2021, y al realizar sus propios cálculos para determinar si la operación puede quedar comprendida en la excepción estipulada en el artículo 11 inc. e), toma como valor de la UNIDAD MÓVIL correspondiente al año 2021, cuyo monto es de \$ 55,29 (PESOS CINCUENTA Y CINCO CON 29/100), conforme la Resolución N.º 151/2021, de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el B.O. el 22/02/2021.

23. Basado en dichos montos, indicaron que los activos locales de FERRO ARGENTINA (objeto de la transacción aquí consultada) y el valor de la transacción, según ellos pueden calcularlo, está por debajo de los montos indicados en el párrafo anterior. En honor a la brevedad nos remitidos a la explicación que se desarrolla en los puntos anteriores de este Dictamen.

24. Corresponde en esta instancia analizar la información brindada por la consultante respecto de la operación en cuestión. En primer lugar, debemos recordar que dicha operación fue celebrada mediante un Acuerdo de Compraventa de Activos y Acciones, suscripto el 15 de diciembre de 2019, y cuya fecha de cierre, conforme informaron las partes, ocurrió el 25 de febrero de 2021.

25. Según surge de las presentaciones realizadas de fecha 1 y 25 de marzo de 2021, los activos locales de FERRO ARGENTINA, para el año 2019, fueron valuados conforme los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal finalizado (y aprobado) el 31 de diciembre de 2019, en la suma de \$997.651.177.

26. Con respecto a la valuación de los activos locales de FERRO ARGENTINA para el año 2020, las partes manifestaron que aún no se encuentran disponibles, y lo estiman en U\$S 9.500.000,00.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL), y dado el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2020, sostienen que el monto sería de \$847.875.000.- (PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL).

27. Teniendo en cuenta lo manifestado en este caso particular cabe tener en cuenta que la consultante no ha informado ni acreditado el método utilizado para realizar las estimaciones propias mencionadas. Asimismo, tampoco ha acompañado el balance mencionado, ni una certificación contable que le de sustento a la estimación realizada.

28. Dicho esto, se debe tener en cuenta que, para este caso en particular, y como fuera manifestado en los párrafos que anteceden, no surge con claridad el valor de los activos a considerar. Por lo tanto, resulta innecesario expedirnos respecto de la unidad móvil aplicable al caso en cuestión, por cuanto cualquiera fuera el criterio que sea utilizado, las partes no han acreditado en las presentes actuaciones el valor de los activos transferidos.

29. En virtud de las consideraciones y argumentaciones expuestas, esta CNDC considera que la operación consultada no puede encuadrarse en la excepción de prevista en el artículo 11 inciso e) de la Ley N.º 27.442. Téngase presente que lo dispuesto en el artículo 11 son excepciones al principio general, y como tales, deben ser interpretadas de manera restrictiva.

30. En consecuencia, en base a las consideraciones expuestas, esta CNDC considera que la operación objeto de consulta, debe ser notificada para su análisis, en los términos del artículo 9 de la Ley N.º 27.442.

V. CONCLUSIÓN.

31. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer que la operación traída a consulta consistente en la adquisición de control exclusivo sobre el negocio para el desarrollo, producción y comercialización de revestimientos de baldosas cerámicas y

ciertos productos intermedios utilizados en la producción de tales revestimientos, instrumentado mediante una compraventa de activos y acciones celebrado entre PIGMENTS SPAIN S.L. y FERRO CORPORATION no encuadra en la excepción prevista por el inciso e) del artículo 11 de la Ley N.º 27.442, y corresponde ser notificado conforme lo dispone el artículo 9 de la norma citada.

32. Elévese el presente Dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

¹ Esta CNDC consultó a las partes sobre la correcta denominación de la empresa notificante, toda vez que esta aparece como PIGMENTS SPAIN S.L. o como PIGMENTS SPAIN S.L.U., en la presentación de fecha 23 de abril de 2021, dichas empresas manifiestan que “la denominación correcta es PIGMENTS SPAIN S.L.. Si bien la compañía puede ser nombrada en alguna presentación y también al caratular estos obrados, como PIGMENTS SPAIN S.L.U., es una denominación alternativa que indica el carácter unipersonal de la compañía. En cualquier caso, ambas denominaciones corresponden a la misma compañía”.

² Conforme lo indica el artículo 2.1. del Contrato de Compraventa de Acciones, los activos transferidos fueron (entre otros activos de propiedad del Negocio Adquirido): (i) Toda la propiedad personal tangible e intereses poseídos o utilizados o retenidos para ser utilizados primariamente en la operación o conducción del Negocio Adquirido; (ii) Propiedad Intelectual; (iii) El inventario poseído o utilizado o retenido para ser utilizados primariamente en la operación o conducción del Negocio Adquirido; (iv) Todas las cuentas por cobrar en la extensión que surja primariamente de la operación de la operación o conducción del Negocio Adquirido, hayan surgido antes o durante del cierre; (v) Todos los créditos, gastos prepagados, pagos por adelantados, depósito de valores, escrows, cargos diferidos e ítems prepagados primariamente retenidos para el uso o que surja primariamente de la operación o conducción del Negocio Adquirido; (vi) ciertos contratos; (vii) ciertos permisos de negocios.

³ Según surge de la documentación acompañada en la presentación de fecha 25 de marzo de 2021, Registro de Accionistas, donde consta la transferencia de las acciones, como así también la Notificación de Transferencia (Art. 215 de la Ley 19.550). Fs. 5 a 10 del RE-2021-26275550-APN-DTD#JGM

⁴ Conforme lo informado en la presentación inicial de fecha 1 de marzo de 2021, fs. 3 y 4 del RE-2021-17547049-APN-DR#CNDC

⁵ Es importante destacar que el valor de la Unidad Móvil para el año 2021, es equivalente a la suma de \$ 55,29.- (PESOS CINCUENTA Y CINCO con 29/100)., conforme la Resolución N° 151/2021, de la Secretaría de Comercio Interior, publicado en el B.O. el 22/02/2021.

⁶ Según el tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2020.